

สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ และค่าทดแทนความสูญเสียโอกาสที่จะดำรงชีวิตอย่างคนปกติสุข นั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หรือจะต้องเกิดขึ้นจริงในอนาคต ทั้งปรากฏพยานหลักฐานว่าที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยมาโดยตลอด และตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่ย่านแม่เมาะมีค่าเฉลี่ยฯ ไม่เกิน ๗๘๐ ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพ และอนามัยกับประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในกรณีนี้ได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๒๖ ล้านบาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๐-๗๔๘/๒๕๕๗)



บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร

คำสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิของคู่กรณี ถือเป็นคำสั่งที่กระทบต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคล เพราะถึงแม้จะไม่ทำให้บุคคลนั้นต้องสูญเสียสิทธิ แต่บุคคลนั้นก็ไม่ได้สิทธิที่ต้องการ คำสั่งทางปกครองที่ไม่เปลี่ยนสถานะจากเดิมไปเป็นสถานะที่เป็นผลดีแก่ผู้รับคำสั่ง คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งที่กระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ดังนั้น คำสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องรับฟังคู่กรณีก่อนการออกคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามพยานหลักฐาน ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขอได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอ ซึ่งมูลแห่งการพิจารณาไม่อนุญาตดังกล่าวมาจากปัญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต อันไม่ใช่กรณีที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะที่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ไม่จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่งแต่อย่างใด การที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งไม่เปิดโอกาสให้เช่นนั้นให้แก่ผู้ยื่นคำขอก่อนที่จะมีคำสั่งปฏิเสธคำขอ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารโดยทำการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารแห่งใหม่ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อผลิตอาหารประเภทและชนิดเดียวกัน

กับที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน ในระหว่างการพิจารณาคำขอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามใบอนุญาตเดิม เนื่องจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ คุณภาพ และสรรพคุณตามที่ผู้ฟ้องคดีโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคเอดส์ได้ และได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารแห่งใหม่ เนื่องจากจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิตและการจำหน่ายไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร มาตรา ๑๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะตั้งโรงงานผลิตอาหารต้องยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วเห็นว่า เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นคำขออนุญาต และเงื่อนไขที่ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะต้องพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกรณีเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิ จึงเป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

^๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

^๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหาพลอยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ



ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอดังกล่าวจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารไปแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ซึ่งการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อออกคำสั่งในกรณีนี้เป็นเพียงการพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเท่านั้น ยังมิได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานดังกล่าวแต่อย่างใด และแม้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอตั้งโรงงานเพื่อผลิต จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทและชนิดเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งระงับการผลิต การจำหน่าย และมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารแล้วก็ตาม แต่โดยที่ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมิได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง คงเพียงแต่มีปัญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ จึงเป็นกรณีที่สามารรถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ฉะนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่จะออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงมิได้ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด อันจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนการออกคำสั่งทางปกครอง คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดี ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๕)

กรมวิชาการเกษตรมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการดำเนินโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดศึกษาทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม เพื่อการศึกษาวิจัย ตามที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้นำเข้าสิ่งต้องห้ามตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีคำสั่ง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทดลองปลูกมะละกอตัดแต่งสารพันธุกรรมจึงเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่มีการแพร่กระจายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอ ในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร ที่เป็นพื้นที่ทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยการกักพืช หากไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าการปนเปื้อนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทำ ของตนหรือเกิดจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของตน กรมวิชาการเกษตรย่อมไม่อาจ ปฏิเสธผลร้ายที่เกิดจากการครอบครองสิ่งต้องห้ามที่เป็นวัตถุเสี่ยงภัยของหน่วยงาน ในสังกัดของตนได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น กรมวิชาการเกษตรย่อมมีอำนาจหน้าที่ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบ และทำลายการปนเปื้อนดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า ภายหลังปรากฏข่าว เรื่องการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอจากแปลง ของเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการโดยใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ดังกล่าว รวมไปถึงการออกประกาศกำหนดพื้นที่เขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบ และทำลายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอ ให้ยุติการทดลองหรือปลูก มะละกอตัดต่อพันธุกรรมในแปลงปลูกและตัดทำลาย จนกระทั่งตรวจสอบไม่พบ การปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมอีก จึงได้มีการออกประกาศเพิกถอนเขตควบคุม ศัตรูพืชในเวลาต่อมา กรณีจึงถือได้ว่ากรมวิชาการเกษตรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ เรียกร้องให้ยุติการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ามะละกอทุกชนิด ให้ทำลายมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมและมะละกอทุกพันธุ์ทุกต้นในพื้นที่ ให้หยุดการทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิด และให้สอบสวนสาเหตุการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอทั่วประเทศ เนื่องจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตนำเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ เลขที่ ๖๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ - พฤษภาคม ๒๕๔๐ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นำเข้ามะละกอที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ รายการ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระหว่างการทดลองในแปลงทดลอง พบการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้มีการทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงเปิดโดยไม่มีการป้องกันอย่างมิดชิด เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดการแพร่กระจายและปนเปื้อนของสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่ปลูกในแปลงของเกษตรกร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่อนุญาตให้ทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิดดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑ (๑)^๓ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการดำเนินโครงการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดศึกษาทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้นำเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามตามมาตรา ๘^๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการ

^๓ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืชและไหม โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืชและไหม ให้ได้พืชและไหมพันธุ์ดี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและไหมสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช เพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืชและไหม

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๘ ห้ามมิให้บุคคลใดนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี และมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ส่งสิ่งต้องห้ามนั้น หรือหนังสือสำคัญอย่างอื่นอันเป็นที่เชื่อถือได้สำหรับประเทศที่ไม่มี การออกไปรับรองปลอดศัตรูพืชกำกับมาด้วย และในกรณีนำเข้านี้ อธิบดีจะอนุญาตได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลอง หรือการวิจัยเท่านั้น



ทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงทดลองแบบเปิด จึงมิได้เป็นการดำเนินการนอกเหนืออำนาจหน้าที่แต่อย่างใด

ในกรณีมีการแพร่กระจายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ หน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์แจกจ่ายทำพระ และเป็นพื้นที่ที่ทำการศึกษาดูแลทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม กรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้าม หรือสิ่งกักัดในระดับเดียวกับศัตรูพืชตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช ประกอบข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ย่อมต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้น หากไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในแปลงมะละกอของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายทำพระมิได้เกิดจากการกระทำของตนหรือเกิดจากสาเหตุอื่นที่มีไขความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการควบคุมตามแผนขั้นตอนการทดลองและมาตรการควบคุมการทดลองต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนด กรณีย่อมจะไม่เกิดการแพร่กระจายและปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมดังที่ปรากฏได้ แต่เมื่อมีการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจปฏิเสธผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการครอบครองสิ่งต้องห้ามที่เป็นวัตถุเสี่ยงภัยของหน่วยงานทางปกครองได้ กรณีดังกล่าวจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินการทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรม

ในกรณีมีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น บทบัญญัติมาตรา ๑๗^๕ มาตรา ๑๘^๖ และมาตรา ๒๐^๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจ

^{๕-๗} พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๗ เมื่อมีศัตรูพืชชนิดที่อาจก่อความเสียหายร้ายแรงปรากฏขึ้นในท้องที่ใด หรือมีเหตุอันสมควรควบคุมศัตรูพืชในท้องที่ใด ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมศัตรูพืชและประกาศระบุชื่อ ชนิดของพืช ศัตรูพืช และพาหะที่ควบคุม และให้กำหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นขึ้นเท่าที่จำเป็น ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการของกำนันและที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น

มาตรา ๑๘ เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตควบคุมศัตรูพืชตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใดนำพืช ศัตรูพืช หรือพาหะออกไปนอก หรือนำเข้ามาในเขตควบคุมศัตรูพืช ตามที่ประกาศระบุไว้ เว้นแต่จะได้รับการตรวจและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๐ เมื่ออธิบดีเห็นว่าศัตรูพืชที่ได้ประกาศตามมาตรา ๑๗ ถูกทำลายหมดสิ้นแล้ว หรือเห็นว่าหมดความจำเป็นแล้ว ให้อธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศ ตามมาตรา ๑๗ นั้นเสีย



ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบและทำลาย ดังนั้น เมื่อพบการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอจากแปลงของเกษตรกรซึ่งถือเป็นศัตรูพืชที่อาจก่อความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ภายหลังจากปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่าพบการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารติดต่อพันธุกรรมในแปลงมะละกอของเกษตรกร และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรียกร้องให้ยุติการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้ามะละกอทุกชนิด ให้ทำลายมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมและมะละกอทุกพันธุ์ทุกต้นในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ ให้หยุดการทดลองมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิดและให้สอบสวนสาเหตุการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอทั่วประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๙๐๑/(๑)/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้หยุดการจำหน่ายและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์มะละกอทุกชนิด และให้ตรวจสอบการจำหน่ายและจ่ายแจกเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์มะละกอที่แจกจ่ายไปในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ และได้ออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง กำหนดพื้นที่เป็นเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๓ ฉบับ เพื่อตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยโสธร ผลการตรวจสอบปรากฏว่า จากการเก็บตัวอย่างใบมะละกอจากต้นมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑,๒๖๖ ราย พบการปนเปื้อนจำนวน ๘๕ ราย ในจังหวัดขอนแก่น ๘๐ ราย จังหวัดมหาสารคาม ๓ ราย และจังหวัดยโสธร ๒ ราย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๙๐๑/ว ๒๘๓๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ - ๘ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต ลพบุรี ดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระทั่วประเทศ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยุติการทดลองหรือปลูกมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมในแปลงปลูกและตัดทำลายแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ พร้อมกับได้ดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างมะละกอที่วางจำหน่ายที่ตลาด ห้างสรรพสินค้า และสวนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่จำหน่าย และภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินการตรวจสอบและทำลายมะละกอที่ปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรม ตามประกาศกำหนดพื้นที่เป็นเขตควบคุมศัตรูพืชทั้งสามฉบับดังกล่าวเสร็จสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง เพิกถอนเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๒ ฉบับ เพื่อเพิกถอนเขตควบคุม

ศัตรูพืช กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ ในการควบคุมตรวจสอบและทำลาย การปนเปื้อนและแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรม ในมะละกอ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยุติการทดลองทั้งหมดแล้ว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อน สารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๘๔/๒๕๕๗)

๒. กรณีเกี่ยวกับยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีอำนาจพิจารณาเฉพาะเรื่อง ที่มีการร้องทุกข์เข้ามาเท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจ ที่จะตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้ทั้งจากเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์เข้ามา และจากการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นเองตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายถึง ข้อความที่ไม่ใช่ข้อความเท็จ แต่เป็นข้อความที่ขาดใจความสำคัญบางอย่าง จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ดังนั้น เมื่อข้อความโฆษณาว่า “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชา บุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลัง แห่งโชคลาภและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” มีความหมายไม่ตรงกับที่ผู้โฆษณา ชี้แจงต่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา จึงเห็นได้ว่าข้อความดังกล่าวมีลักษณะ จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามบทบัญญัติ



ข้างต้น และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ ด้วยเหตุนี้ การที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณาด้วยเหตุเป็นกรณีต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนกรณีของข้อความที่เป็นเท็จ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ หมายถึง ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่สามารถพิสูจน์ความจริงตามคำโฆษณาได้ ดังนั้น เมื่อข้อความโฆษณาว่า “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได้ ก็ยอมเปลี่ยนโซ่ชะตาได้เช่นกัน” และข้อความ “พลังจิตพิเศษนี้จะทำให้ช้อนงอได้” เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อความที่เป็นเท็จ ตามบทบัญญัติข้างต้น และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ ด้วยเหตุนี้ การที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณาด้วยเหตุเป็นกรณีต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยค้นคว้าวิชาการสังจิตใต้สำนึก (สถาบัน TISAR) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบเอกสารโฆษณาของสถาบัน TISAR ว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาแล้วมีมติห้ามสถาบัน TISAR ใช้ข้อความว่า “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาบุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลังแห่งโชคและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได้ ก็ยอมเปลี่ยนโซ่ชะตาได้เช่นกัน” และ “พลังจิตพิเศษนี้จะทำให้ช้อนงอได้” หรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกันในการโฆษณาครั้งต่อไปทุกสื่อโฆษณา และเสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เปรียบเทียบปรับสถาบัน TISAR ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ห้ามสถาบัน TISAR ใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีของข้อความ “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาบุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลังแห่งโชคและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า เป็นการโฆษณา

